

시 정 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 공탁금 관리·회수 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」에 따라 금융회사 등으로부터 인수한 부실채권과 관련하여 담보공탁, 변제공탁 및 집행공탁¹⁾ 등을 원인으로 발생한 공탁금을 회수 및 관리하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 제4조에 따르면 채권관리 부점은 공탁금 등의 관련 정보를 반드시 채권관리시스템에 입력하여 회수대책을 수립하도록 되어 있고, 채권 주무부점²⁾은 매분기 공탁금 등의 관리현황을 총괄하여 담당 이사에게 보고하도록 되어 있다.

1) 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」에 따른 공탁금의 종류

1. 담보(보증)공탁 : 가압류·가처분 등 신청시 법원의 명령으로 공탁한 것
2. 변제(해방)공탁 : 채무자 등이 변제 또는 토지수용 보상금 지급을 위해 공탁한 것
3. 집행(배당)공탁 : 강제집행 등 절차에서 발생한 집행목적물을 채권자에게 지급하도록 공탁소에 지급위탁한 것

2) 무담보채권 주무부점은 가계재기지원처, 담보채권 주무부점은 채권인수처임

따라서, 채권관리부점은 공탁금 등의 효율적인 관리를 위해 공탁금 등에 대한 관련정보를 채권관리시스템에 입력³⁾하는 한편 회수대책을 수립하고, 회수 사유 발생 시 공탁금을 즉시 회수하여야 하며 공탁금을 회수한 때에는 담보공탁의 경우에는 관련 선급금을 정리하고, 변제 및 집행공탁은 관련 채무 등에 충당⁴⁾하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부가 가계재기지원처에 제출한 매분기 무담보채권 관련 공탁금 관리 현황 보고 및 공사 포괄계좌에 입금된 공탁금 회수 내역 등을 통해 공탁금 관리·회수 현황을 점검한 결과

① 공탁금 등 발생 및 회수 내용 전산입력 불철저

감사대상기간 중 공탁금이 발생하여 채권관리시스템에 공탁금 발생 정보를 입력해야 하는 건은 [표 13]과 같이 총 89건으로

서울동부지역본부 소관 채무자 ◇◇◇ 채권[□□은행(□□) △△△ ◇◇◇◇ 외 4건]의 경우 201×. 3. 20. ○○○○지방법원으로부터 △△△ 타기◇◇◇◇ 배당절차 사건에서 공사에게 배당된 7,457천 원이 공탁되었다는 안내문을 받았는데도 2개월이 경과한 201×. 5. 20.에서야 공탁금 발생 내역을 채권관리시스템에 입력하는 등

3) 법원에 배당금 등이 공탁되었을 경우에는 「회계사무세칙」 제115조(계정과목)에 따라 “(차변)공탁금 / (대변)공탁금대충금”의 전표를 발생시켜 재무상태표부표의 자산계정에서 공탁금을 확인할 수 있도록 되어 있음

4) 법원이 배당절차를 개시하여 배당기일에 배당표가 확정되는 경우 변제제공의 효력이 발생하므로 채권자는 배당기일에 참석하여 배당금을 즉시 수령하여야 하며, 집행권원 부재 등의 사유로 배당기일에 회수할 없는 경우에는 집행권원을 신속하게 획득하여 회수지연에 따른 채무자의 연체이자 부담이 최소화되도록 하여야 함

[표 13] 공탁금 정보 미입력 현황

(단위 : 건, %)

지역본부	공탁금 발생 건수 (A)	공탁금 발생 내용 입력 여부		
		정상 입력	지연 입력 등 (B)	지연 입력 등 비율 (C=B/A)

“기재생략”

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 공탁금 발생 사실을 인지하였는데도 공탁금 발생 내용을 입력하지 않거나 7영업일 이상 지연하여 입력한 건이 57건(비율 64.04%)이 있었다.

② 공탁금 지연 회수

감사대상기간 중 집행권원 확보 등을 통해 공탁금을 14영업일 이내에 회수해야하는 건은 [표 14]와 같이 164건으로

광주전남지역본부 소관 채무자 ◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△△)의 경우 채무자에 대한 채권가압류 신청시 법원의 담보제공명령에 따라 201×. 11. 3. 2,000천 원을 공탁하였고, 201×. 6. 3. 공탁금에 대한 담보취소 결정이 이루어졌는데도 36일이 지난 같은 해 7. 9.에서야 공탁금을 회수하는 등

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 공탁금 회수 사유가 발생하였는데도 회수가능일로부터 14영업일 이내에 공탁금을 회수하지 않은 건이 49건(비율 29.88%)으로 확인되었다.

[표 14] 공탁금 지연 회수 현황

(단위 : 건, %)

지역본부	회수 대상 공탁금 건수 ^{주)} (A=B+C)	정상 회수 (B)	지연 회수 등	
			지연 회수 (C)	지연 회수 비율 (D=C/A)

“기재생략”

③ 공탁금 미회수

한편, 강원지역본부의 경우 감사대상기간 중 매분기 공탁금 관리 현황 보고 내용 및 공사 포괄계좌에 입금된 공탁금 회수 내역이 없어 최근 3년간 부동산가압류 신청 건을 점검한 결과

채무자 ◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△)의 경우 제3자가 신청한 강제경매 사건의 배당기일(201×. 5. 30.)에 공사에게 1,949천 원이 배당된 사실을 알고 있었는에도 공탁금 발생 사실을 채권관리시스템에 입력하지도 않고 회수도 하지 않고 있다가 201×. 10. 1.에서야 공탁금 회수를 위해 관할법원에 집행권원 부여를 신청하는 등 배당기일로 부터 감사대상기간 종료일인 같은 해 9. 30.까지 853일이 경과하도록 공탁금 회수를 지체하고 있는 사실이 있었다.

또한, 매분기 공탁금 관리 현황 보고시 공탁금 회수불가라고 보고한 전북지역본부 소관 채무자 ◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△) 및 충북 지역본부 소관 채무자 ◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△△)의 경우 채권인수전 양도금융회사의 채권압류, 부동산가압류를 원인으로 배당 절차에서 공사에 각각 201×. 12. 27. 408천 원, 201×. 1. 4. 1,458천 원이 배당되었는데도 채무자가 신용회복위원회에 채무조정을 신청하였기 때문에 집행권원 확보와 같은 소송제기는 신용회복위원회 협약상 금지된 추심활동⁵⁾에 해당된다는 이유로 공탁금 회수를 하지 않고 있었다.

[소관부점 의견] 충북지역본부 및 전북지역본부는 신용회복위원회의 채무조정이 진행 중인 채무자 관련 공탁금에 대해 집행권원 확보 후 공탁금을 회수하여 신용회복위원회에 채권신고를 수정하겠다고 하였으며 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 감사 결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 강원지역본부본부장은 미회수 공탁금 1,949천 원을 회수하고, 전북 지역본부본부장 및 충북지역본부본부장은 신용회복위원회의 채무조정이 진행 중인 채무자 2명에 대한 공탁금 각각 408천 원, 1,458천 원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

5) 내부 변호사 의견(K-Wings Q&A 38610)에 따르면 신용회복위원회 채무조정 확정 전에 배당금의 범위에서 채권이 소멸되었으므로 배당금 변제내용이 반영되지 않은 신용회복위원회에 대한 공사의 채권신고는 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 제9조에 따른 위계행위에 해당될 소지가 있으므로 집행권원을 확보하여 공탁금을 회수한 후 기신고한 채권신고 내용을 수정해야 한다는 의견임

② 서울동부지역본부본부장 등 12개 지역본부장은 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 제4조에 따라 공탁금 발생 및 회수시 채권관리 시스템에 공탁금 정보를 입력하여 공탁금을 관리하고, 회수사유가 발생한 공탁금은 지체없이 회수하는 등 공탁금 관련 업무를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)